Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：17/2017JBAV-JBAH 号　　ハノイ、2017 年 5 月 23 日

ベトナム社会主義共和国
労働・傷病兵・社会省　御中
保健省　御中
国会・社会問題委員会　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会
会長 辛島 裕
ホーチミン日本商工会
会長 門脇 恵一

強制社会保険への外国人労働者加入に関する政令案に対する意見書

平素は JBAV、JBAH の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記政令案につきまして、両協会として以下の通り要望致します。

標記政令案および上位法である社会保険法（法第 58/2014/QH13 号）において「外国人労働者の強制社会保険へ加入が任意であること」について、JBAV より確認の意見書（第 10/2017JBAV 号 2017 年 4 月 26 日発行）を提出しております。加えて、JBAV・JBAH 要望書（第 16/2017JBAV-JBAH 号 2017 年 5 月 23 日発行）にて司法省および関係機関に対しても上記内容確認と本政令案の適法性審査を依頼しております。
上記の問題に加え、本政令案の記載には以下の問題があります。

政令案第 2 条第 1 項では、強制社会保険の対象者を「労働許可書、職業資格証明書、職業証明書の発給を受けてベトナムで就労する以下の外国人のうち、有期限雇用契約を締結している者、無期限雇用契約を締結している者、1 カ月超の季節的業務もしくは特定業務の雇用契約を締結している者」と定めています。
しかし、外国の企業/組織で雇用され、ベトナムに出向もしくは派遣される外国人労働者が対象であるかどうかの明確な記載がありません。医療保険法（第 46/2014/QH13 号）第 12 条の記載にも同様の問題があり、外国企業/組織からの出向者/派遣者が医療保険の加入対象かどうかは、行政当局あるいは行政担当官によって判断が異なるという事態を引き起こしています。
本来、社会保障保険制度の目的は労働者等の保険未加入の状態を防ぎ労働者等を保護することにあります。一方、外国企業/組織からの出向者/派遣者は本国で保険に加入しているため、労働者保護は保障されており、出向/派遣先国で加入する必要はありません。もし、加入義務

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

とすると本国とベトナムで二重に保険料を払うこととなり、労働者の負担を増やすことにもなります。

また、在越外資企業の雇用主としては不要な保険料を負担することになります。ベトナムにおける社会保障費の雇用主負担率は22%であり、他のASEAN諸国よりも高く、最低賃金ベースでみた合計労務費（人件費＋社会保障費）は、隣国のタイとほぼ同水準にあります。ベトナムの産業発展に貢献できる外国人専門家を本国から派遣する際の大きな阻害要因となることも懸念します。

つきましては、本政令案における強制社会保険の対象者から出向者/派遣者を除外することを要望いたします。なお、「外国企業/組織からの出向者/派遣者」の場合でも、税務上の問題から、出向/派遣先である在越の企業/組織と雇用契約を結ばなくてはならないケースが多くあります。そこで、政令には「雇用契約の有無に関わらず、外国企業/組織からの出向者/派遣者を保険対象から除外する」という一文を明記いただきたくお願い申し上げます。

加えて、医療保険においても同趣旨の政令等公文書を発行していただきたくお願い申し上げます。

最後に、JBAV・JBAHはベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。

日系企業は、日本の経済発展を担ってきた経験から、ベトナムの経済発展にも貢献できるとの自負をもっております。また、政治・文化・経済のあらゆる面において日本と関係の深いベトナムの経済発展に貢献したいと願っています。

今後も両協会は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

辛島　裕
（ホーチミン日本商工会代理署名）

写）
JBAV-JBAH 事務局保存
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ダナン日本商工会